



Nr. 335 Ministerratssitzung mit bayerischen Vertretern vom 9. August 1922, 11.30 Uhr

R 43 I/2261 , Bl. 217-222

Anwesend: Ebert; Wirth, Köster, Radbruch, Fehr; StS Hemmer; MinDir. Meissner, Müller; für Bayern: Graf Lerchenfeld, Gürtner, Schweyer; Gesandter von Preger; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

[Streitfall zwischen Bayern und dem Reich.]

1. *Beamtenengesetz.*
2. *Reichskriminalpolizeigesetz.*
3. *Gesetz zum Schutze der Republik.*

[Streitfall zwischen Bayern und dem Reich.]

Der *Reichspräsident* begrüßte den bayerischen Ministerpräsidenten und betonte, daß wir zusammengekommen seien, um die Differenzen zu beseitigen, die sich aus den letzten Gesetzen zum Schutze der Republik ergeben hätten. In seinem Briefe¹ hätte er seine und der Reichsregierung Stellung im ersten Teil dargelegt und im zweiten Teil auch die politische Seite berührt. Die Antwort des Grafen Lerchenfeld² habe sich auf ähnlichen Linien bewegt, wenn sie auch in der Grundauffassung von seiner und der Reichsregierung Stellung abweiche. Beide Briefe seien jedoch getragen vom Geiste und Willen, eine Verständigung zu suchen; in diesem Geiste solle auch die heutige Verhandlung geführt werden. Eine Bemerkung wolle er vor dem Beginn der eigentlichen Verhandlungen noch machen und mitteilen, daß in den letzten Tagen eine Anzahl von Herren, die im außenpolitischen Leben ständen, und die es wohl mit Deutschland meinten und auch in wirtschaftlichen Dingen erfahren seien, ihm ihre Meinung übereinstimmend dahin zum Ausdruck gebracht hätten, daß bei den großen außenpolitischen Schwierigkeiten die Differenzen zwischen dem Reich und Bayern im Auslande einen viel größeren Eindruck gemacht hätten, als gerechtfertigt sei, und die Schlußfolgerung auf den Bestand und die Leistungsfähigkeit Deutschlands erschwerten. Daher sollte auch der außenpolitische Gesichtspunkt uns veranlassen, möglichst bald zu einer Übereinstimmung zu gelangen.

Als Basis für die Besprechung würde er die beiden Briefe vorschlagen und es für zweckmäßig halten, wenn Graf Lerchenfeld zunächst die Stellung der Bayerischen Regierung dartue.

¹ Siehe Dok. Nr. 328 Anm. 2.

² Siehe Dok. Nr. 332 Anm. 3.

Graf Lerchenfeld erwiderte, daß er dem Herrn Reichspräsidenten in der Zugrundelegung der beiden Schreiben für die heutigen Verhandlungen voll beipflichten könne, da sie alles enthielten, was wichtig und bedeutsam sei. Sie seien von demselben Streben geleitet, zu einer Einigung zu kommen, und zwar sowohl aus innen- wie aus außenpolitischen Gesichtspunkten. Es würde vielleicht zweckmäßig sein, sich nicht mit dem Werdegang zu befassen, sondern mit dem, was Bayern für notwendig erachte. Man könne diese Notwendigkeiten in zwei sachliche Gruppen teilen, und zwar zunächst die 3 Gesetze: das Beamten-gesetz³, das Reichskriminalpolizeigesetz⁴, das insbesondere zu § 4 und 7 in Bayern Anlaß zu Bedenken gegeben habe, und das Schutzgesetz⁵, bei dem der Staatsgerichtshof im Mittelpunkt der Erörterungen gestanden und Anlaß zur Bayerischen Verordnung gegeben habe. Es würde vielleicht nützlich sein, wenn ein Vertreter der Reichsressorts sagen würde, wie er sich insbesondere das Verhältnis des Schutzgesetzes zu Bayern denke.

Was die zweite Gruppe anlange, so bestehe im bayerischen Volk lebhaftes Besorgnis, daß in Zukunft die Staatlichkeit der Länder oder einzelne ihrer Hoheitsrechte (Justiz-, Polizeihochheit) weiter beschränkt und die Länder allmählich zu Provinzen herabgedrückt werden würden. In dieser Hinsicht würde er eine Bestimmung, die das bayerische Volk sicherstelle, lebhaft begrüßen, und er glaube, daß eine solche Erklärung die Reichsfreudigkeit heben würde. Das Wort „Separatismus“ habe weder bei der Bayerischen Regierung, noch beim Volke, noch im Parlament Gefallen erregt. Selbstverständlich sei vielmehr, daß Bayern reichstreu sei und den Weg finden werde, der den Verhältnissen gerecht werde. Hinweisen möchte er in diesem Zusammenhang noch auf den Gedanken der großdeutschen Frage. Gerade wegen des Anschlusses von Österreich müsse man für die Zukunft vorbauen und geistige Brücken bauen. Was jetzt hier für die Reichsfreudigkeit Bayerns erreicht würde, das würde auch für den künftigen Anschluß anderer deutscher Länder an Deutschland wirken. In diesem Sinne wolle er in die Verhandlungen eintreten.

Nach kurzer Erörterung wurde beschlossen, zunächst die erste Gruppe bei der Diskussion vorzunehmen, und die Erörterung der zweiten Gruppe zurückzustellen.

Der *Reichspräsident* erklärte sich hiermit einverstanden.

Reichsminister Fehr bemerkte, daß man mit Meißner Porzellan zu tun habe und deshalb vorsichtig vorgehen müsse. Vielleicht wäre es daher zweckmäßiger, wenn zunächst die Bayerische Regierung ihre Wünsche bekanntgebe, bevor die Reichsregierung Stellung nehme⁶.

Graf Lerchenfeld erwiderte, daß dies eine Zweckmäßigkeitsfrage sei. Die Bayerische Verordnung bestehe, und es gälte, diese Verordnung durch eine Regelung zu ersetzen, wie sie den bayerischen

³ RGL. 1922 I, S. 590.

⁴ RGL. 1922 I, S. 593.

⁵ RGL. 1922 I, S. 585.

⁶ MinR Wever hatte den StSRkei über die bayer. Vorstellungen, wie sie ihm Minister Hamm in einem Gespräch dargelegt hatte, mit einem Schreiben vom 28.7.22 aus München wie folgt informiert:

„Ich habe inzwischen zunächst mit Herrn Hamm gesprochen. Er ist der Auffassung, daß man bei dem *Schutzgesetz* Bayern entgegenkommen müsse. Er denkt an die Einrichtung eines besonderen Senats des Staatsgerichtshofes, dem durch die Geschäftsanweisung die bayerischen Sachen zugewiesen werden sollten; ferner sollte man die Richter möglichst in freundschaftlichem Einvernehmen mit Bayern auswählen. Ferner sollte man durch die Ausführungsbestimmungen möglichst viele Sachen (Gebiete) den bayerischen Gerichten und Staatsanwaltschaften überweisen. – Ebenso sollte man bezüglich der Waffenslager § 7 des *Reichskriminalgesetzes* möglichst entgegenkommen. Hier sei die Meinung verbreitet, daß jeder Gutsbesitzer oder Bauer, der eigene Waffen habe, bei Nacht und Nebel nach Leipzig verschleppt werden könne und dann in Leipzig abgeurteilt werde und schließlich die Strafe in einem preußischen Zuchthaus verbüßen müsse. – Er hielt es ferner für nötig, bezüglich der Ausführungsbestimmungen zum Reichskriminalgesetz möglichst bald zu Verhandlungen zu kommen. Er empfahl unter der Hand zunächst mit Bayern (Ministerium des Innern) Fühlung zu nehmen, ehe man sich in Berlin mit allen Ländern gemeinsam hinsetze. Vielleicht könne man den zuständigen Staatssekretär zu diesem Zwecke nach vorheriger Fühlungnahme mit dem bayerischen Ministerium des Innern herunterschicken. – Das Reichskriminalpolizeiamt selbst sollte man möglichst klein und sauber aufziehen. Herren wie Weismann, Schwarz, Weiss wären nicht erträglich. – Ferner empfahl Hamm, was ja auch in der von dem Herrn Reichskanzler angedeuteten Richtung liegt, Bayern auch auf anderen Gebieten entgegenzukommen, z. B. wäre es gut, wenn etwa der Reichsminister der Finanzen wegen einer schnelleren Abführung der den Ländern zu überweisenden Anteile aus den Reichseinnahmen Verhandlungen einleitete. Auch würde es gut wirken, wenn der Reichsverkehrsminister Bayern mitteilte, daß nicht beabsichtigt sei, die Befugnisse der Zweigstelle des Reichsverkehrsministeriums in München einzuschränken; die Ausübung einer gewissen ministeriellen Tätigkeit der Zweigstelle sei erwünscht.“ (R 43 I/2261, Bl. 67 f.).

Staatsnotwendigkeiten entspreche. Deshalb sei es zunächst von Wert, den Standpunkt der Reichsregierung kennenzulernen.

Der *Reichspräsident* erwiderte, daß das Ziel der Verhandlungen die Aufhebung der bayerischen Verordnung sei. Er glaube daher, daß man schneller zu konkreten Dingen kommen werde, wenn die bayerischen Herren sagten, was für sie nicht erträglich wäre usw.

Graf Lerchenfeld erklärte sich hiermit einverstanden. Es wurde daher zunächst das Beamten-gesetz erörtert.

1. Beamten-gesetz.

Minister Dr. Schweyer bezeichnete es als nicht erträglich, daß von der Reichsregierung nach Bayern hinein regiert würde. Er stehe auf dem Standpunkt, daß die bayerischen Reichsbeamten als Landeskinder zu betrachten seien, und daß der Vollzug des Gesetzes nicht ohne Fühlungnahme mit der Bayerischen Regierung erfolgen könne.

Reichsminister Dr. Köster glaubte, allgemein nach der Richtung hin entgegenkommen zu können.

Minister Dr. Schweyer führte als Beispiel an, daß die Zurdispositionstellung von Reichsbeamten bayerischer Staatsangehörigkeit ohne Kenntnis der Bayerischen Regierung sehr mißlich sei.

Graf Lerchenfeld glaubte, daß, wenn die beiderseitigen Ressortchefs sich zusammensetzen würden und die Dinge durchsprächen, positive Vorschläge gefunden werden könnten (Zusammensetzung der Disziplinkammern, Grundsätze bei der Außerdienstsetzung usw.).

Der *Reichspräsident* stellte hierauf fest, daß beiderseitiges Einverständnis darüber bestehe, im Laufe des Nachmittags in einem engeren Kreise die einzelnen Punkte des Beamten-gesetzes zu besprechen, über die unschwer eine Verständigung würde erzielt werden können.

2. Reichskriminalpolizeigesetz.

Minister Dr. Schweyer äußerte unter Hinweis auf § 2, § 3 Absatz 1, §§ 4 und 7 den Wunsch, daß die Zuständigkeit der Landeskriminalpolizeibehörden von den Ländern bestimmt werden müsse, und er stellte im Anschluß daran verschiedene Fragen über einzelne Punkte⁷. Zu § 7 glaubte er verlangen zu müssen, daß für Bayern der Vollzug der Bestimmungen ausgeschaltet würde. Auch sonst seien noch einige Punkte von Bedeutung. Prinzipiell scheine es ihm erwünscht, daß, nachdem das Gesetz noch nicht in Vollzug gesetzt sei, dieser lange hinausgeschoben werde. Seiner Auffassung nach sei

⁷ § 2 lautet: „Die Landesregierungen errichten Landeskriminalpolizeiamter; diese unterstehen den Landesregierungen. Mehrere Länder können ein gemeinsames Landeskriminalpolizeiamt errichten. – Als Vollzugsorgane werden von den Landesregierungen Landeskriminalpolizeistellen eingerichtet.“ § 3 Abs. 1 lautet: „Die Landeskriminalpolizeibehörden haben die Aufgabe, 1. die Staatsanwaltschaften und die Gerichte bei der Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten zu unterstützen, welche die öffentliche Sicherheit besonders beeinträchtigen; 2. solche Straftaten zu verhüten.“ § 4 lautet: „Durch Vereinbarung der Landeszentralbehörden mit dem Reichskriminalpolizeiamte kann ausnahmsweise bestimmt werden, daß in dem örtlichen Zuständigkeitsgebiet einzelner großer Städte mit eigener Kriminalpolizei und eigenen erkennungsdienstlichen Einrichtungen die Landeskriminalpolizeistellen nur tätig werden dürfen 1. auf Ersuchen der örtlichen Polizeibehörde, – 2. auf Anordnung der Staatsanwaltschaften, der Gerichte, des Landeskriminalpolizeiamtes oder des Reichskriminalpolizeiamtes, – 3. wenn die außerhalb der Stadt von den Landeskriminalpolizeistellen aufgenommenen Spuren in die Stadt hineinführen.“ § 7 lautet: „In Fällen, deren Aufdeckung und Aufklärung sich über das Gebiet mehrerer Landeskriminalpolizeiamter zu erstrecken hat, unterrichtet das Reichskriminalpolizeiamt die in Betracht kommenden Landeskriminalpolizeiamter und -stellen über die durch den Nachrichtendienst in Erfahrung gebrachten Zusammenhänge und kann zu diesem Zweck seine Beamten entsenden. – Auf Antrag eines der beteiligten Landeskriminalpolizeiamter kann das Reichskriminalpolizeiamt über solche Fälle durch seine eigenen Vollzugsbeamten Ermittlungen anstellen lassen. – Auch ohne Antrag kann das Reichskriminalpolizeiamt ausnahmsweise im ganzen Reichsgebiete durch seine eigenen Vollzugsbeamten Ermittlungen anstellen und allen Polizeibehörden Weisungen erteilen, wenn es sich um Einzelfälle handelt, durch die Interessen des Reiches unmittelbar berührt werden. In Fällen eigener Ermittlungstätigkeit des Reichskriminalpolizeiamtes ist der obersten Landesbehörde des in Frage kommenden Landes unverzüglich hiervon Anzeige zu erstatten. – Das Reichskriminalpolizeiamt kann den Verkehr mit ausländischen Behörden ausschließlich auf sich übernehmen, wo es ihm für die zweckmäßige Durchführung der Sache erforderlich erscheint.“ (RGBl. 1922 I, S. 593 ff.).

es nicht nötig, eine reichsrechtliche Regelung eintreten zu lassen. Von schwerwiegender Bedeutung seien die §§ 3 und 7, und es sei hier im Interesse der Beruhigung des Landes ein weitgehendes Entgegenkommen der Reichsregierung erforderlich.

Reichsminister Dr. Köster erwiderte, daß er hinsichtlich des § 3 in Verbindung mit § 6 glaube, am heutigen Nachmittag zu einer gemeinschaftlichen Formulierung kommen zu können. Was die zu § 7 gewünschte Erklärung über die Ausschaltung der Exekutive des Reichs (Absatz 3) anlange, so könne er eine solche Erklärung nicht abgeben. Das Gesetz sei vom Reichstag und Reichsrat beschlossen. Die Ausführung des Gesetzes so zu gestalten, daß sie für die Länder erträglich werde, sei beabsichtigt. Es sei aber unmöglich, Teile des Gesetzes für einen Teil des Reiches außer Kraft zu setzen. Der § 7 Absatz 3 stelle doch nur einen Ausnahmefall dar. Es sei nicht richtig, daß grundsätzlich unmittelbar z. B. Berliner Kriminalbeamte in Bayern Feststellungen vornehmen könnten. Es heiße ausdrücklich, daß tunlichst die örtlich zuständigen Beamten zugezogen werden sollten. Wichtiger als alles aber sei, daß das Reichskriminalpolizeiamt, das in seinem Kern unpolitisch sei, funktioniere. In der Zentralstelle sollten alle Länder vertreten sein, und es sollte vorgesehen werden, daß alle wichtigen Beamten der Landeskriminalpolizeiämter eine Zeitlang im Reichskriminalamt arbeiten sollten. Er könne sich nur wenige Fälle denken, in denen die anzustellenden Ermittlungen nicht schon längst zwischen dem Reichskriminalpolizeiamt und dem betreffenden Landeskriminalpolizeiamt bekannt geworden seien. In den letzten Tagen habe er sich bemüht, einen Weg zu finden, und er glaube, daß man heute nachmittag über Aufbau usw. zu einem Ergebnis kommen werde. Auch über die Personalfrage werde er sich mit den Herren wohl verständigen können.

Minister Dr. Schweyer betonte, darauf bestehen zu müssen, daß man zu festen Vereinbarungen komme. Die Exekutive im Lande müsse ausgeschlossen werden. Die Polizeihoheit des Landes müsse unbedingt gewahrt werden. Auch der letzte Absatz des § 7 über den Verkehr mit ausländischen Behörden begegne schweren Bedenken.

Reichsminister Dr. Köster erwiderte, daß man auch über § 7 Absatz 4 im Wege der Ausführungsbestimmungen zu einem vernünftigen Ergebnis kommen werde.

Der *Reichspräsident* stellte fest, daß dieser Fragenkomplex gleichfalls am Nachmittag im engeren Kreise zwischen den zuständigen Ressortchefs durchgesprochen werden solle.

3. Gesetz zum Schutze der Republik.

Der *bayerische Justizminister Dr. Gürtner* glaubte, sich kurz fassen zu können. Die materiellen Bestimmungen böten ihm keinen Anlaß, etwas zu sagen, da sie auch in die bayerische Verordnung übernommen seien. Er wolle nur darauf hinweisen, daß in Bayern die Anschauung bestände, man sei in manchen Bestimmungen über das notwendige Maß hinausgegangen. Die wichtigste Frage sei die des Staatsgerichtshofes, die in diesen Tagen nochmals mit den maßgebenden politischen Führern besprochen worden sei. Die Benennung von Laienrichtern durch die vollziehende Gewalt nach gewissen politischen Gesichtspunkten habe in Bayern den Widerstand gegen das Schutzgesetz erzeugt. Es bestehe der Eindruck, daß es sich um ein politisches Gericht handle, und zwar nicht bloß in den Kreisen der Koalitionsparteien, sondern darüber hinaus. Der Makel des politischen Gerichtes müsse dem Staatsgerichtshof genommen werden. Diese Frage sei seiner Auffassung nach keine ausschließlich bayerische Frage, könne aber in der Praxis zunächst bei Bayern Anwendung finden. Besonders schlimm werde der Eingriff in die bayerische Justizhoheit empfunden. Eine Menge von Straftaten werde den bayerischen Gerichten gegen den Widerspruch Bayerns entzogen. Wenn gesagt würde, daß dies auch früher schon beim Reichsgericht geschehen sei, so müsse er entgegnen, daß es beim Reichsgericht sich um kein politisches Gericht handle, sondern um ein Gericht, dessen Zuständigkeit unter Zustimmung aller Länder festgesetzt sei. Er würde daher empfehlen, die Aburteilung sämtlicher bayerischer Straftaten den bayerischen Gerichten vorzubehalten.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß er sich über die Errichtung des Staatsgerichtshofes als solchen nicht äußern wolle. Lediglich über die Grundsätze für die Vorschläge von Richtern wolle er sich äußern. Drei Gesichtspunkte hätten ihn bei der Zusammensetzung des vorläufigen Staatsgerichtshofes geleitet: 1. die Berufung von ruhigen, sachlichen richterlichen Persönlichkeiten und von Persönlichkeiten, die nicht nur lokal, sondern allgemein bekannt seien; 2. die Berufung von Persönlichkeiten mit einer gesunden Weltanschauung, durch die eine gerechte Mischung aller Standpunkte gewährleistet sei; 3. die Beteiligung der Länder. Sofort nach Erlaß des Gesetzes habe er mit Bayern Fühlung genommen; eine für geeignet erachtete Persönlichkeit, der Professor von Calker⁸, habe aber abgelehnt. Auch bei der Auswahl der beamteten Richter sollten Persönlichkeiten bayerischer Staatsangehörigkeit berücksichtigt werden. Nach diesen Richtlinien wolle er verfahren. Die Richtlinien seien noch nicht endgültig aufgestellt, weil erst ein Überblick über die Fälle, über die der Staatsgerichtshof zu entscheiden haben werde, gewonnen werden sollte. Er könne zusagen, daß Sachen, die schon weiter zurücklägen, den Ländern grundsätzlich zur Aburteilung zugewiesen werden sollten, ferner Sachen ohne besondere Bedeutung und lediglich lokalen Charakters. Nur ein ganz kleiner Teil der Fälle werde vor den Staatsgerichtshof kommen, mindestens 90% würden an die Länder abgegeben werden. Er könne sich aber nicht auf den Standpunkt stellen, daß gewisse Kategorien von Straftaten von vornherein den Ländern überlassen bleiben sollten. Jedenfalls sollten nur die allerwichtigsten dem Staatsgerichtshof zur Aburteilung unterbreitet werden.

Der *bayerische Justizminister* erwiderte, daß die Überweisung der Bagatellsachen selbstverständlich an die einzelnen Gerichte erfolgen müsse. Er zweifle aber, ob auf diesem Wege die Frage gelöst werden könne. Von großer Bedeutung sei ferner die Frage der Auswahl der Persönlichkeiten. Diese Frage sei eine Vertrauensfrage. Der Anschauung, daß der Staatsgerichtshof ein politisches Gericht bleibe, könne er nicht beitreten. Diese Frage sei delikat und auf dem Wege der Personalbesetzung und der Diskretionsüberweisung nicht zu lösen.

Graf Lerchenfeld betonte die Schwierigkeit dieser Frage auch mit Rücksicht auf die Grundanschauung, die er bei den Verhandlungen mit den verschiedenen Parteien und den maßgebenden Leuten in Bayern gewonnen habe; auch er zweifle, daß es gelingen werde, durch Überweisung zu einem Ergebnis zu kommen. Vielleicht wäre eine engere Aussprache zwischen beiden Justizressortvertretern von Wert.

Der *Reichsminister der Justiz* glaubte, daß auf diesem Wege auch hier zu einem Ergebnis zu kommen sein würde.

Minister Dr. Schweyer betonte die große Bedeutung des § 17⁹ für die Polizei.

Der *Reichsminister des Innern* glaubte, daß man zu einer Einigung kommen werde. Die Frage, ob und wann das Reichsministerium des Innern ein solches Ersuchen stelle, unterliege politischer Erwägung. An Bayern sei ein solches Gesuch nach §§ 17 und 14 nicht ergangen.

Der *Reichspräsident* stellte fest, daß auch diese Fragen Gegenstand einer Erörterung im engeren Kreise werden sollten. Er glaubte die Erörterung hierüber in diesem Kreise abbrechen zu können und stellte zur Erwägung, ob man nunmehr noch in die Erörterung der politischen Frage eintreten, oder ob man dies erst im Laufe des Nachmittags im engeren Kreise tun wolle.

Der *Reichskanzler* nahm an, daß die Besprechung im engeren Kreise längere Zeit dauern würde. Es sei daher nicht zweckmäßig, diese Frage auf morgen zu vertagen.

Graf Lerchenfeld erklärte sich bereit, die Frage jetzt zu erörtern, damit die Reichsregierung die Grundanschauung der Bayerischen Regierung kennenlerne.

Graf Lerchenfeld führte aus, daß in weiten Kreisen des bayerischen Volkes die Besorgnis bestehe, es möchte die Weimarer Verfassung eine Auslegung erfahren, durch die schrittweise das den Ländern verbliebene Recht beschränkt und sie zu Provinzialinstanzen herabgewürdigt werden würden. Dadurch würde die Reichsfreudigkeit leiden. Es sei kein Zweifel, daß unmittelbar nach dem Kriege in

⁸ Siehe Dok. Nr. 327 Anm. 3.

⁹ Sinngemäß identisch mit Dok. Nr. 301 § 2 (RGBl. 1922 I, S. 588).

dem Stadium der Wirrnisse der Wille des Stammesbewußtseins weniger zum Ausdruck gekommen sei und weite Kreise des Volkes abseits gestanden hätten, weil sie sich in der Verzweiflungsstimmung vom politischen Leben abgekehrt hätten. So habe auch in Bayern, als am 11. August die Weimarer Verfassung abgeschlossen worden sei, die Bevölkerung wenig Anteil an der Entwicklung genommen. Allmählich sei sie erst bewußt geworden, daß man Rechte aus der Hand gegeben und Reservatrechte beseitigt habe. Dadurch sei eine gewisse Unzufriedenheit hervorgerufen, die mit der Zeit tiefer eingefressen habe und die jetzt mit Macht an den Tag getreten sei; sie sei nicht künstlich entfacht, sondern aus der Entwicklung heraus entstanden. Sein Bestreben sei es gewesen, mit Rücksicht auf das Zusammenhalten und die Bekämpfung des Separatismus diese Bewegung zu einer rückläufigen zu gestalten und die Reichsfreudigkeit zu beleben. Er wolle dem Volke sagen, daß in der Staatlichkeit des Landes keine Änderung eingetreten sei, und daß Hoheitsrechte ohne Zustimmung des bayerischen Volkes nicht geschmälert werden dürften. Die Abänderung der Weimarer Verfassung müsse erschwert und eine Bestimmung aufgenommen werden, die ähnlich wie Artikel 78 der alten Reichsverfassung gewisse Sicherheiten bringe. Er bat darauf den bayerischen Gesandten, nach dieser Richtung hin noch einige Ergänzungen zu machen.

Herr von *Preger* bat um eine Garantie, daß die staatlichen Rechte nicht im Wege der Majorisierung erledigt werden dürften. Er erläuterte die Bestimmungen der Verfassung, insbesondere Artikel 2, 6–11, 14, 16–18, 103, in denen Rechte der Länder anerkannt und geschützt würden. In Bayern sei die Besorgnis vorherrschend gewesen, daß die in der Reichsverfassung begründeten Rechte auf dem Wege der Gesetzgebung den Ländern genommen werden könnten. Wenn dieser Besorgnis auf dem Wege einer authentischen Interpretation Rechnung getragen würde, so würde in Bayern eine große Beruhigung eintreten. Deshalb solle die Reichsregierung erklären, daß sie aufhören wolle, die Staatlichkeit der Länder weiter zu zerstören. Ein Abschluß in dieser Entwicklung sei endlich notwendig. Verfassungsänderungen sollten nicht mehr so leicht zulässig sein. Ehe durch Gesetze in die Zuständigkeitsverhältnisse zwischen dem Reich und den Ländern eingegriffen werde, müsse zunächst die Verfassung selbst geändert werden.

Der *Reichskanzler* entgegnete, daß er heute nicht ausführlich darüber sprechen wolle. Er wolle nur darauf aufmerksam machen, daß man dieses Problem auch taktisch ansehen müsse; wenn wir jetzt vor den Reichstag mit einer solchen Verfassungsänderung träten, so würde daraus voraussichtlich ein großer Konflikt entstehen, der eine Regierungskrisis zur Folge haben und uns außenpolitisch aktionsunfähig machen würde. Er glaube, daß eine solche Verfassungsänderung zur Zeit aus außen- und innenpolitischen Gesichtspunkten nicht erfolgen könne. Dem Problem der Erschwerung der Verfassungsänderung könne er aber zustimmen. Dieses Problem sei ein politisches und nicht ein verfassungsrechtliches, und er könne sich wohl denken, daß man zu einer Erklärung komme, die dem Gedanken der Staatlichkeit der einzelnen Länder Rechnung trage und nach der Richtung hin gewisse Sicherungen gebe. Er für seine Person sei dazu in weitem Umfange bereit.

Der *Reichspräsident* glaubte, die Erörterung abschließen zu können und behielt sich vor, den Termin für die morgige Besprechung zu bestimmen. Er habe den Eindruck, daß beide Teile von dem Gedanken beseelt seien, raschestens zu einem beide Teile befriedigenden Ergebnis zu kommen.

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen und festgesetzt, daß die einzelnen Kommissionen am Nachmittag zur Besprechung der einzelnen Fragen zusammentreten sollen¹⁰.

¹⁰ Darüber keine Sitzungsprotokolle in R 43 I ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 335 Ministerratssitzung mit bayerischen Vertretern vom 9. August 1922, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 991–998 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D335>